

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4889/2532

นาย ประเสริฐ จันทรา ทิพย์
บริษัท อัลคาเทลเซาร์ทเอเซียแปซิฟิค (
ประเทศไทย) จำกัด

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 5, มาตรา 10

ข้อบังคับตามระเบียบว่าด้วยกองทุนเงินสะสมที่กำหนดสิทธิของโจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างในอันที่จะได้รับเงินสมทบส่วนของบริษัทจำเลยซึ่งเป็นนายจ้างที่มีข้อความว่า ส่วนที่จะได้รับจากบริษัทพนักงานที่เป็นสมาชิกถ้าออกจากงานก่อนเกษียณอายุ หากมีอายุงาน 2 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินสะสมของตนคืนพร้อมดอกเบี้ยและเงินสมทบจากบริษัทพร้อมดอกเบี้ยตามสัดส่วนดังนี้ ฯลฯ อายุงานครบ 7 ปี ส่วนที่บริษัทสมทบ 70 เปอร์เซ็นต์ ฯลฯ ทั้งนี้ไม่รวมถึงพนักงานที่ต้องออกจากงานเนื่องจากการลดคน ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต บริษัทอาจสมทบให้เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่นำอายุงานมาใช้เป็นเงื่อนไข"เป็นข้อบังคับที่กำหนดเป็นการให้ดุลพินิจของจำเลยที่จะจ่ายเงินสมทบเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ หรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องพิจารณาเรื่องอายุงานถ้าเป็นการออกจากงานเนื่องจากกรณีตามที่กำหนดไว้คือ การลดคนทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต มิใช่เป็นข้อกำหนดที่เป็นบทบังคับว่าถ้าโจทก์ออกจากงานด้วยเหตุดังกล่าวแล้ว จำเลยจะต้องจ่ายเงินสมทบเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะคำว่า "อาจสมทบให้" นั้น ไม่อาจจะแปลไปในทางที่เป็นผลบังคับฝ่ายที่ปฏิบัติให้ต้องปฏิบัติเป็นการแน่นอนดังนั้น การที่โจทก์ซึ่งมีอายุงานครบ 7 ปี ออกจากงานเนื่องจากจำเลยเลิกจ้างเพราะต้องการ

ลดคน สิทธิของโจทก์ที่จะได้รับเงินสมทบจากจำเลยตามระเบียบดังกล่าวจึงมีเพียง 70 เปอร์เซ็นต์.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้จ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างประจำจำเลยได้เลิกจ้างโจทก์โดยให้เหตุผลว่ายุบตำแหน่งหรือลดคนโดยโจทก์ไม่มีความผิด ในระหว่างที่โจทก์ทำงานกับจำเลยมีระเบียบว่าด้วยกองทุนเงินสะสม ซึ่งจำเลยจะต้องจ่ายเงินสมทบของจำเลยให้โจทก์เมื่อออกจากงานในอัตราสมทบ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่จำเลยจ่ายเงินสมทบส่วนของจำเลยเพียง 70 เปอร์เซ็นต์ ขอให้จำเลยจ่ายเงินสมทบส่วนที่ขาดแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ตามระเบียบว่าด้วยกองทุนเงินสะสมนั้นโจทก์มีสิทธิได้รับเงินสมทบกองทุนส่วนของจำเลยเพียง 70 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ไม่มีสิทธิที่จะได้รับ 100 เปอร์เซ็นต์ โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องจากจำเลยอีก ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า จำเลยจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินสะสมของจำเลยให้โจทก์ชอบด้วยระเบียบว่าด้วยกองทุนเงินสะสมแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ตามระเบียบว่าด้วยกองทุนเงินสะสมนั้นโจทก์มีสิทธิที่จะได้รับเงินสมทบส่วนของจำเลยโดยคำนวณ 100 เปอร์เซ็นต์ หรือ 70 เปอร์เซ็นต์ ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลางว่า โจทก์มีอายุงานครบ 7 ปีออกจากงานเนื่องจากจำเลยเลิกจ้างเพราะต้องการลดคน สิทธิของ

โจทก์ที่จะได้รับเงินสมทบส่วนของจำเลยนั้นเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยกองทุนเงินสะสม ข้อ 9.3 ซึ่งมีความว่า "ส่วนที่จะได้รับจากบริษัท

พนักงานที่เป็นสมาชิกถ้าออกจากงานก่อนเกษียณอายุ หากมีอายุงาน 2 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินสะสมของตนคืนพร้อมดอกเบี้ยและเงินสมทบจากบริษัทพร้อมดอกเบี้ยตามสัดส่วนดังนี้

ฯลฯ

อายุงานครบ 7 ปี ส่วนที่บริษัทสมทบ 70 เปอร์เซ็นต์

ฯลฯ

ทั้งนี้ไม่รวมถึงพนักงานที่ต้องออกจากงานเนื่องจากการลดคนทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต บริษัทอาจสมทบให้เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์โดยไม่นำอายุงานมาใช้เป็นเงื่อนไข

เห็นว่า ตามที่กำหนดไว้ในวรรคสุดท้ายของระเบียบข้อ 9.3 ที่ว่าบริษัทอาจสมทบให้เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่นำอายุงานมาใช้เป็นเงื่อนไขนั้น เป็นข้อบังคับที่กำหนดเป็นการให้ดุลพินิจของบริษัทจำเลยที่จะจ่ายเงินสมทบเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์หรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องพิจารณาเรื่องอายุงาน ถ้าเป็นการออกจากงานเนื่องจากกรณีตามที่กำหนดไว้คือการลดคน ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต มิใช่เป็นข้อกำหนดที่เป็นบทบังคับว่าถ้าออกจากงานด้วยเหตุดังกล่าวแล้วบริษัทจำเลยจะต้องจ่ายเงินสมทบเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ ดังที่โจทก์กล่าวอ้างในอุทธรณ์ เพราะคำว่า "อาจสมทบให้" นั้นไม้อาจจะแปลไปในทางที่เป็นผลบังคับฝ่ายที่ปฏิบัติให้ต้องปฏิบัติเป็นการแน่นอนสิทธิของโจทก์ที่จะได้เงินสมทบจากจำเลยตามระเบียบดังกล่าวจึงมีเพียง 70 เปอร์เซ็นต์

ตามที่จำเลยได้จ่ายให้โจทก์ไป ศาลแรงงานกลางพิพากษาชอบแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(อุดม เฟื่องฟูง-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-ปรีชา ธนानันท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>